T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

Sayı :E-13795583-858 /20
Konu :İdari Yaptırım (Para Cezaları)

BEŞGEN ASANSÖR SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
ALTAYÇEŞME MAHALLESİ BİRSEN SK. NO: 37 -/- MALTEPE/İSTANBUL

İDARİ PARA CEZASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	:	Beşgen Asansör San. ve Dış Tic. A.Ş.
Vergi Dairesi/Numarası	:	
T.C. Kimlik Numarası	:	166 065 0122-Küçükyalı V.D.
Adresi	:	Altayçeşme Mah. Birsen Sok. No:37 Maltepe-İstanbul
Tespit Raporu/Tutanağı Tarih/Sayısı	:	01.07.2025 / 20-B7F93DDC

İDARİ PARA CEZASININ KONUSU : "Bıçakçı Mah. Bıçakçı/10 Sok. No:8A DK2 Blok Çameli-DENİZLİ" adresinde piyasaya arz edilen asansörün, 31/07/2025 tarihinde "TS EN 81-20 Standardına Göre Risk Değerlendirme Formu" kullanarak yerinde yapılan test ve muayenesi neticesinde oluşturulan A0040-0413.00 numaralı onaylanmış kuruluş raporunda yer alan uygunsuzlukların giderileceğine dair taahhütte bulunulmasına rağmen uygunsuzlukların giderilerek test ve maueyene takip raporunun İl Müdürlüğümüze sunulmaması.

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 11. maddesinin 5. fıkrasına istinaden, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanması.

CEZANIN HUKUKİ DAYANAĞI : 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 20'nci maddesi, Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği.

CEZA MİKTARI : 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na göre uygulanan idari para cezaları cezaya konu aykırılığın büyüklüğü *(risk derecesi:12/20)* ve yaptırım uygulanacak gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda **159.001,00** (yüzellidokuzbinbir) TL idari para cezası uygulanmıştır.

CEZA ÖDEME SÜRESİ : 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 20 nci maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: Belge Doğrulama Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys
Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:88 Anıthan İş Merkezi Kat:6 20010 Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : {DOCVARIABLE D_TELEFON}
Bilgi İçin: Serkan KUNT Mühendis
Faks:0258 444 61 00
e-posta:serkan.kunt@sanayi.gov.tr
Kep:sanayiveteknolojibakanligi.denizliil@hs01.kep.tr
İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr

CEZANIN ÖDEME YERİ, İNDİRİM UYGULAMASI VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI :

İdari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 39 ncu maddesi ve Seri: B Sıra No:18 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca, kanuni ödeme süresi içinde cezayı veren birime (bunlara hizmet veren muhasebe birimine, mal müdürlüğüne ve defterdarlık muhasebe müdürlüğüne) veya vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Bir aylık ödeme süresinden sonra yapılacak ödemelerin ise yalnızca vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ancak süresinde ödenmemiş ve kesinleşmiş olan idari para cezalarının borçlunun bağlı olduğu vergi dairesine takip için bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda belirtilen bildirimin yapılmaması için ödemeye ilişkin makbuzun bir suretinin kesinleşme süresi içerisinde (altmış gün) İl Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılır. İdari para cezasının ödenmiş olması, süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmez.

Ayrıca ekonomik durumunuzun müsait olmaması halinde, idari para cezasının ödeme süresi içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğüne taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Taksitlendirme talebinizin kabul edilmesi durumunda idari para cezası dört eşit taksitte ve birinci taksitinin idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksitin ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğünce belirlenecek sürelerde ödenmesi gerekmektedir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecektir.

YARGI YOLU :7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, idari para cezası kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren **en geç 60 (altmış) gün içinde yetkili idare mahkemesine** dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde dava açılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

Metin BİTİM
İl Müdürü

Ek: Tutanak 20-B7F93DDC

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: Belge Doğrulama Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys

Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:88 Anıthan İş Merkezi Kat:6 20010 Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : {DOCVARIABLE D_TELEFON}
Bilgi İçin: Serkan KUNT Mühendis
Faks:0258 444 61 00
e-posta:serkan.kunt@sanayi.gov.tr
Kep:sanayiveteknolojibakanligi.denizliil@hs01.kep.tr
İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr